

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
5664/2537

นาง กัญญา นาค พนม  
นาย เพี้ยน บุญ เรือง งาม กับพวก

โจทก์  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 653 วรรคแรก

ป.วิ.พ. มาตรา 142 (5), มาตรา 238, มาตรา 246, มาตรา 247

ในการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ศาลฎีกาต้องถือตามข้อเท็จจริงที่ศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยมาแล้วจากพยานหลักฐานในสำนวน คำว่า "คดีแพ่ง" ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 118 หมายถึงคดีแพ่งทั่วไปไม่เฉพาะแต่คดีตามประมวลรัษฎากรเท่านั้น หนังสือสัญญากู้ยืมเงินเอกสารหมายเลข จ.1 ระบุว่ากู้เงินกันจำนวน 32,072 บาท เมื่อปิดอากรแสตมป์ไม่ครบถ้วน ใช้เป็นพยานหลักฐานไม่ได้เท่ากับว่าโจทก์ไม่มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสือมาแสดงต่อศาลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653วรรคแรก จึงฟ้องร้องบังคับคดีจำเลยทั้งสองไม่ได้ แม้จำเลยทั้งสองไม่ได้ให้การต่อสู้ไว้ในคำให้การว่า หนังสือสัญญากู้ยืมเงินปิดอากรแสตมป์ไม่บริบูรณ์ก็ตาม แต่ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลอุทธรณ์มีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้เองตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142(5),246

---

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองผู้กู้ร่วมกันชำระเงิน 56,126 บาท และ ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี จากต้นเงิน 32,072 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า ไม่เคยทำสัญญากู้และรับเงินกู้ไปจากโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยทั้งสองขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้เงิน 56,126 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของต้นเงิน 32,072 บาท นับแต่วันฟ้องไปจนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ในการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่ว่า หนังสือสัญญากู้ยืมเงินที่ปิดอากรแสตมป์ไม่ครบถ้วน ใช้เป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมได้หรือไม่ ศาลฎีกาต้องถือตามข้อเท็จจริงที่ศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยมาแล้วจากพยานหลักฐานในสำนวน โดยศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงว่า หนังสือสัญญากู้ยืมเงินเอกสารหมายเลข จ.1 ระบุว่า กู้เงินกันจำนวน 32,072 บาท แต่ปิดอากรแสตมป์เพียง 16 บาท ซึ่งตามประมวลรัษฎากรต้องปิดอากรแสตมป์ 17 บาท ขาดไป 1 บาท เห็นว่า ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 118 บัญญัติว่า "ตราสารใดไม่ปิดแสตมป์บริบูรณ์ จะใช้ต้นฉบับคู่ฉบับ คู่ฉีก หรือสำเนาตราสารนั้นเป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งไม่ได้" ดังนั้น เมื่อหนังสือสัญญา

ยืมเงินเอกสารหมาย จ.1 ไม่ปิดอาการแสดงมปีครบถ้วนจึงใช้เป็นพยานหลักฐานไม่ได้  
เท่ากับว่าโจทก์ไม่มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสือมาแสดงต่อศาลตามประมวล  
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653 วรรคแรก จึงฟ้องร้องบังคับคดีจำเลยทั้งสอง  
ไม่ได้ คำว่า "คดีแพ่ง" ตามประมวลรัษฎากรมาตรา 118 หมายถึงคดีแพ่งทั่วไปไม่  
เฉพาะแต่คดีตามประมวลรัษฎากรเท่านั้น ที่โจทก์ฎีกาว่า จำเลยทั้งสองไม่ได้ให้การ  
ต่อสู้ไว้ในคำให้การว่าหนังสือสัญญากู้ยืมเงินปิดอาการแสดงมปีไม่บริบูรณ์ศาลอุทธรณ์  
ไม่ควรรับวินิจฉัยให้ เห็นว่า แม้จำเลยทั้งสองไม่ได้ให้การถึงเรื่องดังกล่าวไว้ในคำ  
ให้การแต่ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาล  
อุทธรณ์มีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้เองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  
มาตรา 142(5),246 ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์นั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย  
ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(สมปอง เสนเนียม-มีพาศน์ โปตระนันท์-ธวัชชัย พิทักษ์พล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ